

1505598-02.2019.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO PORTELLA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

VICTOR HUGO PORTELLA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505598-02.2019.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505598-02.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO PORTELLA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

VICTOR HUGO PORTELLA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta de 10h51min, na Rua Francisco de Assis Panssiera nº

93, bairro Vila Sônia, município de Piracicaba, próximo da Escola Municipal "Carlos Sodero", para fins de venda ou entrega ao consumo de terceiros, em desacordo com norma legal ou regulamentar, tinham em depósito 25 pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto de 3,2 gramas, 24 tubos plásticos tipo "eppendorf" contendo cocaína em pó, com peso bruto de 15,8 gramas, 5 invólucros contendo Cannabis-sativa L, (maconha), com peso bruto de 5 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 42), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 241/244.

A denúncia foi recebida em 23/10/2019 (fls. 160/161), sendo o réu citado (fls. 237).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é improcedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/10, pelas fotografias de fls. 180/181 e de fls. 208, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 108/111, positivo para cocaína e maconha.

A autoria não veio bem demonstrada.

O réu, na fase policial, não foi localizado.

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio.

E a prova dos autos não é suficiente para demonstrar os fatos descritos na denúncia, senão vejamos:

O guarda civil Ricardo Zambuzi de Campos declarou que fazia patrulhamento pelo bairro quando foram informados de três indivíduos vendendo drogas. Foram ao local indicado e lá observaram um indivíduo passando algo para um desconhecido. Deram a volta e fizeram abordagem dos três indivíduos, que foram identificados. Com cada um deles foram encontradas pequenas quantias em dinheiro (R\$20,00, R\$49,00 e R\$102,00). Os agentes estavam juntos e negaram a posse da droga. Com a ajuda de cão de faro encontraram, nas proximidades, porções de droga. Não viu o que foi entregue pela pessoa que acredita ser Rafael à terceira pessoa, mas o fato se deu nos fundos de uma escola que não se recorda se estava aberta. Não viu os réus mexendo no local onde estavam as drogas.

No mesmo sentido, o depoimento do guarda municipal Ricardo Mendes Bezerra que acrescentou que foi um casal quem indicou a ocorrência do tráfico perto da escola. Vê-se, pois, que três pessoas foram denunciadas aos GC's porque estariam vendendo drogas no local dos fatos.

Lá chegando, os agentes públicos viram apenas Rafael Baboni (como afirmado na fase policial) em atitude suspeita, entregando algo a uma pessoa que deixou o local antes da abordagem.

Nenhuma atitude suspeita foi verificada em relação ao réu.

Feita a abordagem, como réu apreenderam apenas valores em dinheiro.

A droga foi localizada com ajuda de cão de faro e, embora estivesse próxima do local onde o réu foi abordado, não foi ele visto acessando esse local.

Assim, a prática do tráfico por parte do réu, embora possível, não passa de mera presunção, o que é insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Como já dito, o réu não foi visto entregando objetos ilícitos a terceiros, não foi visto acessando o local onde a droga estava guardada e ainda negou a posse dos entorpecentes apreendidos.

De rigor, pois, sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER o réu VICTOR HUGO PORTELLA COSTA (RG: 60618672, filho de Flavio de Souza Costa e de Lucineia Aparecida Portella), com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Piracicaba, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA